

MBIPA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Sehass Digital × Complexe Tinam · Bangui, République Centrafricaine

Compatible RGPD · Standards UNICEF DPPP 2021 · Principes OMS · Droit OHADA

ARTICLE 1 — IDENTITÉ DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT

1. 1.1 Entités responsables

Mbipa est un chatbot d'appui psychosocial déployé sur WhatsApp, développé et opéré conjointement par Sehass Digital (responsable technique, Bangui RCA — contact@sehasse.digital) et Complexe Tinam (responsable clinique, Bangui RCA — tngbaba@complexe-tinam.cf). Les deux entités sont co-responsables du traitement au sens de l'Article 26 du RGPD et de la Convention de Malabo (UA, 2014).

2. 1.2 Délégué à la Protection des Données (DPD)

Un Délégué à la Protection des Données est désigné conformément à l'Article 37 du RGPD et aux exigences UNICEF DPPP. Email : dpo@mbipa.org. Langues : français, anglais, sango. Réponse garantie : 72 heures ouvrables.

ARTICLE 2 — DONNÉES COLLECTÉES

3. 2.1 Minimisation des données

Mbipa ne collecte que ce qui est strictement nécessaire. Aucun nom, adresse ou identifiant national n'est stocké. Le numéro WhatsApp est haché (SHA-256) dès réception et ne circule jamais en clair dans les systèmes.

4. 2.2 Données traitées

- Identifiant pseudonymisé (hash SHA-256 du numéro WhatsApp) — conservation : durée du service + 1 an
- Données de santé mentale (score WHO-5, nature de la détresse, profil de risque) — conservation : 6 mois
- Profil de personnalisation (tranche d'âge, préférences, hobbies, contexte) — conservation : durée du service
- Données d'interaction (messages, horodatage, activités) — conservation : 12 mois glissants
- Données de dépistage scolaire (indicateurs comportementaux, âge, classe) — conservation : 18 mois
- Données de crise Protocole Rouge (signaux, horodatage, action déclenchée) — conservation : 5 ans

- *Statistiques agrégées anonymisées — conservation : indéfiniment*

5. 2.3 Ce que Mbipa ne collecte jamais

- *Nom complet, adresse postale ou GPS*
- *Numéro national, passeport, données biométriques*
- *Données bancaires ou financières*
- *Contenu de conversations hors Mbipa*
- *Données pénales ou judiciaires*

Mbipa ne vend, ne loue et ne monnaie jamais les données de ses utilisateurs.

ARTICLE 3 — CONSENTEMENT

6. 3.1 Consentement initial

Aucune donnée n'est collectée avant que l'utilisateur ait donné son accord libre et éclairé (Art. 7 RGPD, Standard 2 UNICEF DPPP). Le premier message de Mbipa explique ce qui est fait, ce qui ne l'est pas, et comment effacer ses données. L'utilisateur répond OUI pour continuer ou STOP pour quitter.

7. 3.2 Consentement pour les données de santé

Avant le questionnaire WHO-5, un message spécifique informe l'utilisateur que ses réponses sont confidentielles et ne seront jamais transmises à sa famille, son employeur ou les autorités. Il peut s'arrêter à tout moment avec STOP.

8. 3.3 Mineurs

- *Moins de 15 ans : consentement du représentant légal obligatoire*
- *15 à 17 ans : consentement de l'adolescent requis, parents informés*
- *Module scolaire : l'enseignant ou le parent engage sa propre responsabilité*

9. 3.4 Retrait du consentement

L'utilisateur peut retirer son consentement à tout moment, sans justification, avec effet dans les 72 heures.

- *Via Mbipa : envoyer EFFACER ou SUPPRIMER — effet immédiat*
- *Email : dpo@mbipa.org — délai : 72 heures ouvrables*
- *WhatsApp DPD : numéro dédié (voir 1.2) — délai : 72 heures ouvrables*

ARTICLE 4 — DROITS DES UTILISATEURS

10.4.1 Droits reconnus

- *Accès* : envoyer MES DONNÉES à Mbipa ou email au DPD — réponse sous 30 jours (Art. 15 RGPD)
- *Rectification* : envoyer CORRIGER + la correction — 30 jours (Art. 16)
- *Effacement* : envoyer EFFACER — 72h pour les données actives, 30 jours pour les archives (Art. 17)
- *Limitation* : email au DPD — 30 jours (Art. 18)
- *Portabilité* : email au DPD, format JSON ou CSV — 30 jours (Art. 20)
- *Opposition* : email ou mot-clé OPPOSER — immédiat pour le marketing (Art. 21)
- *Décision automatisée* : garanti par architecture — toute décision clinique passe par Complexe Tinam (Art. 22)

11.4.2 Protection des enfants

Les données des enfants bénéficient d'une protection renforcée : accès limité aux seuls cliniciens habilités, conservation réduite. Un parent peut exercer tous les droits au nom d'un enfant de moins de 15 ans. Les données de dépistage scolaire ne sont jamais transmises à des employeurs, assureurs ou autorités scolaires.

ARTICLE 5 — SÉCURITÉ DES DONNÉES

12.5.1 Mesures en place

- *Pseudonymisation* SHA-256 du numéro WhatsApp dès réception
- *Chiffrement* AES-256 de toutes les données stockées.
- *Chiffrement* TLS 1.3 de toutes les communications
- *Accès administrateur* protégé par double authentification (2FA), principe du moindre privilège
- *Hébergement* sur serveurs Azure.
- *Sauvegardes* chiffrées quotidiennes, test de restauration mensuel
- *Purge* automatique après 12 mois d'inactivité
- *Test de pénétration* annuel par prestataire indépendant

13.5.2 En cas de violation

- *Notification* à l'autorité de contrôle dans les 72 heures (Art. 33 RGPD)
- *Notification* aux utilisateurs affectés sans délai injustifié (Art. 34 RGPD)
- *Notification* aux partenaires institutionnels dans les 48 heures

Contact urgence : security@mbipa.org — réponse initiale garantie en 4 heures.

ARTICLE 6 — PARTAGE DES DONNÉES

14.6.1 Principe

Mbipa ne vend jamais les données de ses utilisateurs et ne les partage pas avec des annonceurs, des assureurs ou des autorités judiciaires. Tout partage est encadré par un accord écrit.

15.6.2 Partenaires autorisés

- *UNICEF RCA : statistiques anonymisées et cas scolaires pseudonymisés — Data Sharing Agreement DPPP 2021*
- *OMS : données épidémiologiques anonymisées — convention de collaboration signée*
- *MSF Bangui : identifiant pseudonymisé + niveau d'urgence (Protocole Rouge uniquement) — protocole signé*
- *Complexe Tinam : données cliniques des cas avec suivi accepté — co-responsabilité Art. 26 RGPD*
- *Anthropic / Meta : métadonnées techniques uniquement — infrastructure du chatbot*

16.6.3 Transferts internationaux

Les transferts vers des pays tiers (AWS, Azure, Anthropic, Meta) sont encadrés par les Clauses Contractuelles Types de la Commission européenne. La préférence est donnée aux régions africaines. Toute donnée sensible est chiffrée avant tout transfert hors RCA.

ARTICLE 7 — CONFORMITÉ UNICEF ET OMS

17.7.1 Principes UNICEF DPPP 2021

- *Légalité et transparence : base légale documentée, consentement éclairé, politique publiée*
- *Limitation des finalités : données utilisées uniquement aux fins déclarées, pas de réutilisation commerciale*
- *Minimisation : aucune donnée identifiante stockée*
- *Exactitude : droit de rectification garanti, purge des données obsolètes*
- *Limitation de conservation : durées définies par catégorie, purge automatique*
- *Sécurité : AES-256, TLS 1.3, 2FA, audit annuel*
- *Responsabilité : DPD désigné, registre des traitements, Comité Clinique et Éthique*
- *Droits : catalogue complet, procédures documentées, délais garantis*
- *Protection des enfants : consentement parental, accès clinique restreint*

18.7.2 Standards OMS

- *Interventions numériques en santé (2019) : prescriptions validées cliniquement, supervision mensuelle Complexe Tinam*
- *Éthique de l'IA en santé (2021) : algorithme explicable, décisions cliniques validées par le Comité, escalade humaine systématique en Protocole Rouge*
- *Plan d'action santé mentale 2013–2030 : consentement continu, anonymisation complète, pas de stigmatisation*

- *Safe messaging (suicide) : Protocole Rouge conforme, orientation immédiate vers des professionnels*

ARTICLE 8 — DONNÉES DE SANTÉ MENTALE

19.8.1 Protection renforcée

Les données de santé mentale sont des données sensibles au sens de l'Article 9 RGPD. Elles ne sont accessibles qu'aux cliniciens habilités de Complexe Tinam. Elles ne sont jamais transmises à l'UNICEF, à l'OMS ou à tout autre partenaire sous forme individuelle. En cas de décès d'un utilisateur porté à notre connaissance, ses données sont supprimées dans les 30 jours.

20.8.2 Protocole Rouge

Quand un Protocole Rouge est déclenché (score WHO-5 $\leq$ 28 ou idéation suicidaire détectée) :

- *L'horodatage et l'action déclenchée sont consignés dans un journal sécurisé*
- *L'identifiant pseudonymisé est transmis au superviseur clinique de Complexe Tinam pour suivi dans les 24 heures*
- *Ces données sont conservées 5 ans (obligation légale)*
- *Elles ne sont jamais transmises aux autorités sans ordonnance judiciaire formelle, sauf danger immédiat pour la vie d'un tiers*

ARTICLE 9 — GOUVERNANCE

21.9.1 Registre des traitements

Sehass Digital tient un Registre des Activités de Traitement (Art. 30 RGPD), disponible sur demande auprès du DPD et présenté chaque année au Comité Clinique et Éthique.

22.9.2 Analyse d'impact (AIPD)

Une Analyse d'Impact sur la Protection des Données a été menée avant le lancement de Mbipa, conformément à l'Article 35 RGPD. Elle est révisée chaque année ou à chaque modification significative du service.

23.9.3 Comité Clinique et Éthique

Le Comité, composé de professionnels de Complexe Tinam et de représentants de Sehass Digital, valide les prescriptions, supervise les cas Orange, révisé les protocoles cliniques et approuve les évolutions de cette politique.

24.9.4 Formation du personnel

Tout membre du personnel ayant accès aux données Mbipa suit une formation RGPD avant tout accès, signe un NDA encadré par le droit OHADA et renouvelle sa formation annuellement.

ARTICLE 10 — OBLIGATIONS DES PARTENAIRES

25.10.1 Obligations de Mbipa

- *Notifier toute violation dans les 48 heures après détection*
- *Fournir un rapport annuel de conformité avant le 31 mars*
- *Accepter des audits avec un préavis de 30 jours (max. 1 par an)*
- *Informers les partenaires 30 jours avant toute modification substantielle de la politique*
- *Supprimer les données partagées sur demande dans les 30 jours*

26.10.2 Obligations des partenaires

- *Appliquer un niveau de protection équivalent à la présente politique*
- *Ne pas partager les données reçues sans accord écrit de Mbipa*
- *Notifier Mbipa de tout incident de sécurité dans les 48 heures*
- *Supprimer les données à la fin du partenariat ou sur demande*
- *Respecter les restrictions du Data Sharing Agreement (DSA)*

ARTICLE 11 — CONSERVATION ET SUPPRESSION DES DONNÉES

27.11.1 Durées de conservation

- *Scores WHO-5 et données de détresse : 6 mois — statistiques anonymisées conservées indéfiniment*
- *Profil de personnalisation : durée du service, supprimé à la clôture du compte*
- *Messages : 12 mois glissants, purge automatique mensuelle*
- *Dépistage scolaire : 18 mois*
- *Protocole Rouge : 5 ans (obligation légale)*
- *Journal d'audit : 2 ans*
- *Statistiques agrégées : indéfiniment (non identifiantes)*
- *Consentements : durée du service + 5 ans*

28.11.2 Suppression sur demande

Sur demande d'effacement : confirmation dans les 24 heures, suppression des données actives en 72 heures, archives supprimées dans les 30 jours. Exception : les données Protocole Rouge sont maintenues 5 ans conformément à la loi, isolées, et l'utilisateur en est informé.

ARTICLE 12 — PLAINTES ET AUTORITÉS DE CONTRÔLE

29.12.1 Plainte auprès de Mbipa

- Email : privacy@mbipa.org — 10 jours ouvrables
- WhatsApp DPD : voir Article 1.2 — 10 jours ouvrables
- Courrier : Sehass Digital, Attention DPD, Bangui, RCA — 15 jours ouvrables

30.12.2 Autorités compétentes

- Commission de l'Union Africaine — mécanisme Convention de Malabo
- CNIL (France) — pour les utilisateurs ou données impliquant des résidents européens
- Organe UNICEF / Bureau de l'Éthique — pour les traitements dans le cadre des partenariats UNICEF

ARTICLE 13 — MISE À JOUR DE LA POLITIQUE

Cette politique est révisée au minimum une fois par an par le Comité Clinique et Éthique, ou en cas de changement technique majeur, de nouvelle réglementation ou de nouveau partenariat. Toute modification substantielle est notifiée aux utilisateurs sur WhatsApp et aux partenaires par email, 30 jours avant entrée en vigueur. Pour les modifications touchant aux données sensibles, un nouveau consentement explicite est obligatoire.

Historique : v1.0 (2026) — document fondateur, approuvé par le Comité Clinique et Éthique Mbipa.

ANNEXE A — GLOSSAIRE

- AIPD / DPIA : Analyse d'Impact sur la Protection des Données (Art. 35 RGPD)
- Anonymisation : traitement irréversible rendant toute réidentification impossible
- Co-responsable : entité déterminant conjointement les finalités du traitement (Art. 26 RGPD)
- DPD / DPO : Délégué à la Protection des Données
- DSA : Data Sharing Agreement — accord contractuel de partage de données
- DPPP : Data Privacy and Protection Policy de l'UNICEF (2021)
- Minimisation : ne collecter que ce qui est strictement nécessaire (Art. 5.1.c RGPD)
- Privacy by Design : protection des données intégrée dès la conception (Art. 25 RGPD)
- Pseudonymisation : remplacement des identifiants directs par des codes — données encore soumises au RGPD
- RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679
- WHO-5 : Well-Being Index — outil d'évaluation du bien-être mental validé cliniquement

ANNEXE B — SIGNATURES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique est adoptée par les co-responsables du traitement et entre en vigueur à la date de sa signature.

Signataire	Qualité	Date
JCKS	Responsable technique du traitement	14 / 04/ 2026
TCN	Responsable clinique — Complexe Tinam	14 / 04 / 2026

Avertissement — Portée du document

Ce document constitue la politique officielle de protection des données de Mbipa.

Il s'applique à toutes les interactions des utilisateurs avec le chatbot Mbipa sur WhatsApp et à tous les partenariats institutionnels (UNICEF, OMS, ONG, bailleurs de fonds).

Il doit être lu conjointement avec les Conditions Générales d'Utilisation de Mbipa.

Toute mise à jour substantielle de cette politique sera notifiée aux utilisateurs et aux partenaires avec un préavis de 30 jours.